



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

16 במרץ 2026

1944

כ"ז באדר התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנת 2026) (תיקוני חקיקה).

התשפ"ו-2026 1210

הצעת חוק מסגרות תקציב המדינה (הוראות מיוחדות לשנת 2026) (תיקוני חקיקה), התשפ"ו-2026

תיקון חוק
הפחתת הגירעון
והגבלת ההוצאה
התקציבית

1. בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 –

דברי הסבר

פעולה מאזנת בעת קבלת החלטות חדשות הכרוכות בהוצאה תקציבית או בהגדלת הגירעון.

לנוכח הצרכים הרבים שעלו בעקבות מצב החירום והפעולות הצבאיות שהחלו ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בעקבות מתקפת הטרור הרצחני, הן בהיבטי הלחימה והן בהיבטי סיוע ושיקום העורף, אשר חייבו הוצאות תקציביות ניכרות כבר בשלהי שנת 2023 וסכומים גדולים אף יותר בשנים 2024 ו-2025, שלא נצפו בעת גיבוש ואישור חוקי התקציב לשנים האמורות, בוצעו כמה תיקונים למסגרות הפיסקליות לצורך הצבת יעדים רחבים יותר לאותן שנים. הלחימה הממושכת והעצימה הביאה לגידול מבני ההוצאות הממשלה בטווח הזמן הבינוני והארוך. עיקר הגידול הוא בהוצאות ביטחון וריבית, אך גם ההוצאה האזרחית גדלה, בין השאר עקב גידול בהוצאות רווחה בשל קצבאות לנפגעי פעולות איבה, בהוצאות שיקום לאזורים גאוגרפיים שנפגעו בלחימה, בהוצאות מערך בריאות הנפש, ועוד. בשל כך, בשנת 2025 בוצעה גם הגדלה קבועה של מגבלת ההוצאה, אשר שיקפה את השינוי במבנה ההוצאות הממשלה האמור.

במסגרת הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 30), התשפ"ו-2026 (להלן – תיקון מס' 30), הוצע, בין השאר, להגדיל את תקרת הגירעון המותרת בשנת 2026 כך שתעמוד על 3.9% מהתוצר. זאת בהתאם לעדכון בסך ההוצאה הממשלתית המותרת האמור בסעיף 3 לתיקון מס' 30 וכן לעדכון בתחזית ההכנסות והוצאות, והובהר שם כי תחזית הכנסות המדינה ותחזית צמיחת התוצר מתבססות על נתונים מקוריים כלכליים, נתוני גביית הכנסות בפועל כפי שהם ידועים בעת עריכת התחזית ערב הגשת התקציב לממשלה, וכן על תרחיש בסיס ביטחוני המניח כי לא תתפתח לחימה עצימה באחת או יותר מהזירות במהלך שנת 2026 ושתידרש תוספת קבועה במספר ימי המילואים ביחס למצב ערב המלחמה. עוד הוצע במסגרת תיקון מס' 30, כי בשל צורכי מערכת הביטחון ומדיניות הממשלה בתחומי הוצאה נוספים ובמערכת המשפט, יוגדל שיעור הגידול המותר בהוצאה הממשלתית המותרת בשנת 2026 בסך של עד 4.4% נוסף על שיעור הגידול המותר המחושב לפי סעיף 6א ביחס להוצאה הממשלתית המותרת לשנת 2025, והגדלה זו לא תובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2026 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א לחוק לשנים הבאות.

כללי חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק המסגרות), חוקק בשנת 1992 כדי לאפשר לממשלה לבנות את תקציב המדינה תוך שמירה על אחריות פיסקלית, ולשם יצירת מסגרת פיסקלית יציבה ואמינה שתאפשר לממשלה להתמודד בהצלחה עם זעזועים כלכליים בטווח הבינוני והארוך. חוק המסגרות קובע תקרת גירעון כאחוז מהתוצר, אשר מהווה מגבלה אפקטיבית על תקציב המדינה בעת בנייתו בהתייחס להכנסות החזויות. בתחילת שנות ה-2000 נוספה לתקרת הגירעון מגבלת ההוצאה – מגבלה נוספת המגדירה את שיעור הגידול המרבי המותר בתקציב המדינה, בניכוי החזר חובות (למעט החזר חובות לביטוח לאומי), משנת כספים מסוימת לשנת הכספים שאחריה (להלן – מגבלת ההוצאה).

מגבלת ההוצאה עברה כמה שינויים והתאמות מאז שנחקקה. על פי הנוסח האחרון, היקף הגידול השנתי הריאלי המרבי המותר בחוק נקבע על פי נוסחה המשקללת את ממוצע גידול האוכלוסייה בשלוש השנים הקודמות בתוספת היחס בין 50% (יעד יחס החוב-תוצר הרצוי לטווח הארוך) ויחס החוב לתוצר השנתי העדכני.

יצוין כי קביעת מגבלות פיסקליות נהוגה ברוב המדינות המפותחות בעולם. לעמידה במגבלות אלה יש חשיבות מכרעת בשמירה על אמינותה הפיסקלית של הממשלה, מגבלות אשר כוחן הוכח בשנים שלאחר חקיקת מגבלת ההוצאה (עד שנת 2008, השנה שבה פרץ המשבר העולמי), שבהן השתפר מצבה הפיסקלי של מדינת ישראל והתבססה אמינותה הפיסקלית, ובכך היא תמכה בצמיחה גבוהה ובשיפור עקיב ביכולת גיוס החוב בשווקים.

כהשלמה לחקיקה זו, תוקן בשנת 2015 חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – חוק יסודות התקציב), כדי להתגבר על הקושי שנבע מכך שהממשלה לא נדרשה להתייחס למקורות המימון של פעולותיה והחלטותיה בשנים שלאחר שנת הכספים הקרובה. בתיקון האמור לחוק יסודות התקציב נוסף סעיף 40א לחוק יסודות התקציב שקבע את חובת הממשלה להכין תוכנית תלת-שנתית על פי הצעת שר האוצר, אשר תונח על שולחן הכנסת בכל שנה יחד עם הצעת חוק התקציב השנתי, בהתאם להוראות המפורטות בסעיף האמור. נוסף על כך, קבע סעיף 40א הוראות שמחייבות את הממשלה לקבל החלטה בעניין

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התשפ"ו, עמ' 2.

(1) בסעיף 5, אחרי פסקה (20) יבוא:

"(20א) בשנת התקציב 2026 – באופן שלא יעלה על 5.1%;

(2) בפסקה (21), במקום "2026" יבוא "2027";

(3) אחרי סעיף 22 יבוא:

"הוראת שעה
לשנת 2026 –
הגדלת סכום
ההוצאה
הממשלתית

(א) על אף הוראות סעיף 6א, בשנת התקציב 2026 רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, כמפורט להלן:

(1) בשיעור נוסף שלא יעלה על 9.8% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2025 המחושב לפי סעיף 6א;

(2) לשם מימון ההוצאות הדרושות לצרכים ביטחוניים, בשל הימשכות המערכה שהחלה ביום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) (בסעיף זה – המערכה הנוכחית) או בשל פעילות צבאית נוספת בשנת 2026 אשר דומה בעצימותה לעצימות המערכה הנוכחית במהלך חודש מרץ 2026, ולמטרה זו בלבד, ובהתקיים כל התנאים האמורים בסעיף 12 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985² – בשיעור נוסף על האמור בפסקה (1), שלא יעלה על 1.2% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2025 המחושב לפי סעיף 6א.

ד ב ר י ה ס ב ר

המסגרות יכלול הן את הגדלת ההוצאה הממשלתית ואת העלאת תקרת הגירעון בשנות התוכנית התלת-שנתית, כהגדרתה בחוק יסודות התקציב, כפי שהוצע בתיקון מס' 30, וכפי שצפוי שיתקן במהלך הדיונים כמוצע בתזכיר החוק, והן את הסכום הנוסף שבו תהיה רשאית הממשלה להשתמש, כמתואר להלן.

סעיף 1 על רקע האמור, מכיוון שבעת הזו המערכה שהחלה ביום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) (מבצע "שאגת הארי") עודנה נמשכת, ובהתאם עשויות לגדול ההוצאות לשימושים כאמור בהחלטת ממשלה מס' 3970 מיום כ"א באדר התשפ"ו (10 במרץ 2026) כפי שתוקנה ביום כ"ז באדר התשפ"ו (16 במרץ 2026) (שעניינה תיקון חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, תיקון חוק התקציב לשנת 2026 ותיקון החלטת ממשלה לצורך התמודדות עם ההשלכות הפיסקליות של מלחמת "שאגת הארי"), מוצע לתקן את חוק המסגרות. במסגרת התיקון האמור תגדל תקרת הגירעון המותרת בשנת 2026 ותעמוד על 5.1% מהתוצר, בהתאם לעדכון המוצע בסך ההוצאה הממשלתית המותרת האמורה בסעיף (2) וכן לעדכון בתחזית ההכנסות והצמיחה. תקרת הגירעון ביחס לשנות התוכנית התלת-שנתית, כלומר השנים 2027 עד 2029, כבר נקבעה בתיקון מס' 30, ושתי הצעות החוק צפויות להיות משולבות, כך שבפועל סעיף (21) לחוק המסגרות יתקן וייתייחס רק לשנת 2030, כאמור בתיקון מס' 30.

ביום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026), החלה מדינת ישראל מערכה שבמסגרתה תקפה מטרות רבות בשטח איראן במגוון אמצעים, והוכרו על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, לכל שטח המדינה. במהלך המערכה, שנכון למועד פרסומה של הצעת חוק זו עודנה נמשכת, ספג העורף הישראלי מתקפות טילים רחבות היקף שגרמו למותם ולפציעתם של תושבים ולנזק לבתים שאילץ את תושביהם להתפנות מהם. מתקפות אלה, משטח איראן ומשטח לבנון, גררו מאמצי הגנה משמעותיים של זרועות הביטחון. במסגרת המערכה גדל באופן ניכר היקף גיוס המילואים ביחס לתחזיות, גדלו הוצאות לחימה אחרות, ובכלל זה רכש ביטחוני, ונוצרו צרכים אורחיים הדורשים מענה תקציבי. לנוכח האמור נדרשה הממשלה, ועודנה נדרשת, להוציא סכומים ניכרים, לצורך מאמצי הלחימה והמענים האזרחיים אשר לא הובאו בחשבון בעת גיבוש חוק התקציב לשנת 2026 או בעת התיקונים שהוצעו במסגרת תיקון מס' 30.

כאמור לעיל, תיקון מס' 30 עבר בקריאה ראשונה והוא מונח עתה על שולחן ועדת הכספים לצורך הכנתו לקריאה שנייה ושלישית, ובמסגרתו מוצע להגדיל את ההוצאה הממשלתית המותרת לשנת 2026 וכן להעלות את תקרת הגירעון, הכול כמפורט בו. מוצע לשלב בין הצעת חוק זו לבין הצעת החוק האמורה במסגרת הדיונים בוועדת הכספים, כך שיובאו יחד במסגרת אותה הצעת חוק לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, באופן שחוק

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(ב) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף קטן (א), לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2026 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א לשנים הבאות.

2. תיקון חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985,³ אחרי סעיף 12 יבוא:

112. "הוראת שעה לשנת 2026
השיעור האמור בסעיף 23(א)(2) לחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 (בסעיף זה – הסכום הנוסף), ייקבע כסכום בתוכנית נפרדת בסעיף תקציב "רזרבה כללית" ויוקצה, כולו או חלקו, לשם מימון ההוצאות הדרושות לצרכים ביטחוניים, בשל הימשכות המערכה שהחלה ביום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) (בסעיף זה – המערכה הנוכחית) או בשל פעילות צבאית נוספת בשנת 2026 אשר דומה בעצמותה לעצמות המערכה הנוכחית במהלך חודש מרץ 2026 (בסעיף זה – פעילות צבאית נוספת), ולמטרה זו בלבד, והכול לאחר שראש הממשלה ושר האוצר, בהתייעצות עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מצאו כי בשל התקיימות שני התנאים שלהלן נדרש בשנת 2026 שימוש בסכום הנוסף, כולו או חלקו:

(1) הימשכות המערכה הנוכחית בעצמות דומה לעצמותה במהלך חודש מרץ 2026 או העולה עליה, או קיומה של פעילות צבאית נוספת;

(2) היקף ההוצאה לצרכים ביטחוניים הנובעת במישרין מהמערכה הנוכחית, ואם התקיימה פעילות צבאית נוספת הנובעת במישרין מהמערכה הנוכחית ומהפעילות הצבאית הנוספת – עלה על 28 מיליארד שקלים חדשים.

3. תחילתו של חוק זה ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026). תחילה

ד ב ר י ה ס ב ר

אשר נועד למימון ההוצאות הדרושות לצרכים ביטחוניים, ולמטרה זו בלבד, ייקבע בתוכנית נפרדת בסעיף תקציב "רזרבה כללית" ויוקצה, כולו או חלקו, בכפוף לכך שראש הממשלה ושר האוצר מצאו, לאחר שקיימו לעניין זה התייעצות עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כי התקיימו הנסיבות האלה: ישנה הימשכות של המערכה שהחלה ביום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) בעצמות דומה לעצמותה בחודש מרץ 2026 או עולה עליה, או קיימת פעילות צבאית אשר דומה בעצמותה לעצמות המערכה האמורה במהלך חודש מרץ 2026, וכן כי היקף ההוצאה הביטחונית הנובעת במישרין מהמערכה האמורה, או מהמערכה האמורה ומפעילות צבאית כאמור, עלה על 28 מיליארד שקלים חדשים.

סעיף 3 מוצע לקבוע כי תחילתו של חוק זה תהיה ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026), שהוא תחילת שנת הכספים 2026.

עוד מוצע להגדיל את ההוצאה הממשלתית המותרת בשנת 2026 בסך של כ-32 מיליארד שקלים חדשים נוספים, נוסף על גידול השיעור המותר בהוצאה הממשלתית המותרת בשנת 2026 בסך של עד 4.4%, אשר הוצע במסגרת תיקון מס' 30, וכן לקבוע כי הממשלה תהיה רשאית להגדילה בסכום נוסף של 7 מיליארד שקלים חדשים, בהתקיים תנאים מסוימים, אשר ייקבעו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. הגדלות אלה יהיו נוסף על שיעור הגידול המותר המחושב לפי סעיף 6א ביחס להוצאה הממשלתית המותרת לשנת 2025, ולא יובאו בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2026 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א לחוק לשנים הבאות.

סעיף 2 בהתאם לתיקון המוצע לחוק המסגרות, מוצע לקבוע בחוק יסודות התקציב כי הסכום הנוסף של 7 מיליארד שקלים חדשים (להלן – הסכום הנוסף).

³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60, התשפ"ה, עמ' 358.